生产安全事故调查报告书

事故名称：东直门外大街南二里庄29号3号楼内外装修工程
“11.12”一般等级生产安全事故

填报单位：“11.12”生产安全事故联合调查组

审 核 人：陈君

填报时间：二〇二〇年六月二十四日

东直门外大街南二里庄29号3号楼内外装修工程“11.12”一般等级生产安全事故调查报告

2019年11月12日17时左右，北京市东城区东直门外大街南二里庄29号施工工地安装消防设施过程中，发生一起高坠事故，造成一名工人受伤，后经救治无效死亡，直接经济损失120余万元。区应急局于2020年1月16日14时44分，接到事故举报。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区应急局组织区住房城市建设委、区人力资源社会保障局、东城公安分局、区纪委区监委和区总工会组成了“11.12”生产安全事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及事故处理“四不放过”（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、有关人员未受到教育不放过、整改措施未落实不放过）原则，全面开展调查处理工作。

一、事故相关单位基本情况及合同关系

（一）发包单位

单位名称：沈阳华信实业有限公司；住所：辽宁省沈阳市沈河区大西路248甲（2-1）；法定代表人：李某；经营范围：供暖服务、餐饮管理、物业管理、房地产经纪与代理、建筑和装饰材料批发、技术咨询和转让等。

单位名称：北京君雅花园酒店有限公司；住所：北京市东城区东直门外南二里庄29号；法定代表人：王某；经营范围：住宿、洗浴、中餐、会议服务等。

（二）专业分包单位

单位名称：北京智龙顺达设备安装工程有限公司；住所：北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢1层A78；法定代表人：庞某某；经营范围：专业承包、劳务分包、建设项目管理、零售消防器材、维修消防设备等。该公司具备建筑企业资质证书（消防设施工程专业承包贰级）和安全生产许可证（建筑施工）。

（三）合同关系

2019年6月27日，北京华逸天伦休闲俱乐部有限公司取得东直门外大街南二里庄29号3号楼内外装修工程的建筑工程施工许可。

2019年7月29日，北京华逸天伦休闲俱乐部有限公司召开全体股东会，会议同意修改公司章程，同意沈阳华信实业有限公司法定代表人李某退出股东会，李某将其持有的股权全部转让给王某，选举王某为北京华逸天伦休闲俱乐部有限公司执行董事、法定代表人。

2019年8月20日，北京华逸天伦休闲俱乐部有限公司以沈阳华信实业有限公司的名义，与北京智龙顺达设备安装工程有限公司签订《北京华逸天伦水世界总装改造项目—消防工程承包合同》。承包范围：按甲方提供的施工图纸及乙方完善、优化后经

甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、相关部门审核批准的设计方案，供货及安装。承包方式采用总价包干方式，双方按工程结算总价进行结算。

2019 年 8 月 20 日，北京华逸天伦休闲俱乐部有限公司名称变更为北京君雅花园酒店有限公司。

2019 年 8 月 21 日，北京君雅花园酒店有限公司与北京智龙顺达设备安装工程有限公司签订《安全协议书》，约定了甲、乙双方的权利、责任和义务。

2019 年 11 月 5 日，北京智龙顺达设备安装工程有限公司与张某某签订《试用期劳动合同》，试用期 2 个月（自 2019 年 11 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止），岗位（工种）：水工。

二、事故经过及抢险救援情况

2019 年 11 月 12 日 17 时左右，东城区东直门外大街南二里庄 29 号 3 号楼施工过程中，张某某等 3 名工人，在工地二层的一间房屋（室内净高约 4.4 米）内，安装消防喷淋管道支架。张某某使用电锤在顶面打孔时，从人字梯（人字梯长约 2.86 米，撑开后高度约 2.8 米）上坠落。北京朝阳中西医结合急诊抢救中心入院记录初步诊断为：脑出血、脑疝、颅骨骨折、蛛网膜下腔出血。2020 年 2 月 15 日，张某某经救治无效死亡，北京朝阳中西医结合急诊抢救中心出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（No.6203093），张某某死亡原因为脑疝。

接到事故举报后，区政府委派区应急局牵头成立事故调查组，全面开展事故调查处理工作。

事故伤亡人员情况

姓名	性别	年龄	用工形式	工种	伤害种类	伤害部位	伤害程度	籍贯
张某某	男	50 岁	合同工	水工	高坠	头部	重伤	河北

三、事故原因和性质

（一）直接原因

工人张某某在进行屋顶打孔作业时，使用的人字梯不符合《安全操作规程》中“登高用的扶梯必须坚实牢固，符合安全技术要求，并采取可靠的防滑措施”的有关要求。张某某在施工过程中未遵守高处作业安全操作规程，张某某从人字梯上坠落受伤。

（二）间接原因

北京君雅花园酒店有限公司对施工现场进行监督检查不到位，未及时排查生产安全事故隐患。

北京君雅花园酒店有限公司法定代表人王某督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

北京智龙顺达设备安装工程有限公司未按照《安全操作规

程》为工人配备符合要求的人字梯，未如实记录安全生产教育和培训的学时和内容，未对工人进行高处作业的安全交底，未严格按照“凡高处作业必须经过危险作业审批手续，办理《高处作业许可证》，采取安全技术措施”的有关要求开展施工作业。

北京智龙顺达设备安装工程有限公司法定代表人庞某某未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。庞某某接到事故报告后，未按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

（三）事故性质

结合上述原因分析，依据安全生产有关法律法规的规定，调查组认定，该事故是一起一般等级生产安全责任事故。

四、事故有关责任单位和责任人员的责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，结合以上原因分析，调查组提出如下处理意见:

（一）北京君雅花园酒店有限公司对施工现场进行监督检查不到位，未及时排查生产安全事故隐患，导致事故发生。北京君雅花园酒店有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议区应急局给予北京君雅花园酒店有限公司 34 万元罚款的行政处罚。

（二）北京君雅花园酒店有限公司法定代表人王某督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。王某违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议区应急局给予王某上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（三）北京智龙顺达设备安装工程有限公司为工人配备的人字梯不符合安全操作要求，未对工人进行高处作业的安全交底，导致事故发生。北京智龙顺达设备安装工程有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议区应急局给予北京智龙顺达设备安装工程有限公司34万元罚款的行政处罚。

（四）北京智龙顺达设备安装工程有限公司法定代表人庞某某未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。庞某某违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项、第（五）项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议区应急局给予庞某某上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

庞某某在接到事故报告后，未按照国家有关规定立即如实报告给负有安全生产监督管理职责的部门。庞某某违反《中华人民

共和国安全生产法》第八十条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条第二款的规定，建议区应急局给予庞某某上一年年收入百分之六十罚款的行政处罚。

根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条，建议区应急局对庞某某上述的违法行为进行合并处罚，给予庞某某上一年年收入百分之九十罚款的行政处罚。

（五）张某某进行顶面打孔作业时，使用的人字梯不符合《安全操作规程》中的有关要求，施工过程中也未使用安全带，违章作业，导致事故发生，应对本次事故承担直接责任。鉴于张某某在本次事故中受伤，后经救治无效死亡，依法免于追究事故责任。

五、措施与建议

为加强安全生产监督管理，举一反三，防止类似生产安全事故的发生，调查组提出如下整改措施与建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任

北京智龙顺达设备安装工程有限公司和北京君雅花园酒店有限公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》和《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》的要求，落实企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体系；加强施工现场管理，加强安全检查，定期对作业场所、设备和岗位进行危害辨识，开展风险评估，完善本单位隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，持续深入开展隐患排查治理；对本次事故的相关责任人进行内部处理；建立健全本单位的安全生产教育和培训档案，依法依

规持续加强安全教育培训，提高从业人员安全生产意识；持续改进本单位的安全生产工作，杜绝各类安全事故发生。

（二）严格落实行业属地安全监管责任

行业部门和属地街道办事处要认真，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，坚持问题导向、底线思维，切实把部门、属地监管责任落实到位。切实增强责任意识和配合意识，采取切实有效的安全监管措施主动作为，实施综合治理、系统治理和源头治理，协同抓好安全生产宣传教育培训、隐患排查治理等重点工作。

东直门外大街南二里庄 29 号 3 号楼内外装修工程

“11.12”一般等级生产安全事故联合调查组

2020 年 6 月 24 日